

1538402-62.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Ed. Saraiva - 2003 - pág. 32.)

Portanto, a qualificadora restou comprovada, uma vez que a ré valeu-se de maestria, para realizar o delito.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de furto qualificado imputado para a acusada, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, II, por 255 vezes, c.c artigo 71, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1538402-62.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1538402-62.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2294735/2019 - 11º

D.P. SANTO AMARO, 5522397 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2294735 - 11º D.P. SANTO AMARO,

2294735 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

TELMA SENA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

TELMA SENA DOS SANTOS, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 155, §4º, II, c.c artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no período compreendido entre 01º de março de 2017 e 29 de agosto de 2018, nas dependências de Agência n.º 0738, do Banco Itaú, situada à Avenida João Dias, n.º 2024, no distrito de Santo Amaro, nesta cidade e comarca, subtraiu, mediante fraude, a quantia total de R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), pertencente a Marcos Keller.

Portaria à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 14/15; extratos bancários às fls. 16/80; declaração de próprio punho da ré à fl. 81; pedido de instauração de IP às fls. 83/89; termo de declarações da ré e documentos às fls. 100/135; termo de declarações da vítima às fls. 136 e 147; termo de depoimento à fl. 144; termo de declarações às fls.148/149; prints de conversas entre as partes às fls. 150/164;

termo de interrogatório à fl. 174; relatório de sindicância interno à fl. 217/229. A denúncia e seu aditamento foram recebidos nos dias 14 de novembro e 16 de dezembro de 2021 (fls. 241 e 289), a ré foi citada por edital à fl. 325, e apresentou resposta à acusação às fls. 277/283 e 297/302.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas a vítima, três testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, a ré foi interrogada.

Debates finais apresentados em audiência pelo Ministério Público (fls. 343/345), memoriais do assistente de acusação às fls. 346/354 e memoriais defensivos às fls. 413/422.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada nos autos pelos extratos bancários de fls. 16/80, comprovante de ressarcimento de fl. 82, conversas printadas às fls. 151/164 e pelo relatório interno de sindicância de fls. 217/229.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva foi comprovada.

Vejamos.

A ré era funcionária do Banco Itaú e mantinha relação pessoal familiar com a vítima Marcos, era prima da esposa do ofendido. Por esta razão, costumava lhe prestar favores pessoais, passando-o na frente no atendimento da agência em que trabalhava e facilitando o troco nos saques costumeiros de alto valor que a vítima fazia. Porém, segundo apurado, nas circunstâncias de local e tempo supracitados, a ré, extrapolando a confiança que lhe fora depositada pela vítima e, ainda, descumprindo regras internas de procedimento de transações bancárias da instituição financeira, valendo-se da qualidade de funcionária do Banco Itaú e de detentora de informações de Marcos, efetuou diversos saques da Conta Corrente n.º 17759-3, Agência nº 8341, de titularidade dele, sem a sua autorização, totalizando o valor de R\$ 127.500,00. Com efeito, o extrato encartado às fls. 16/80 aponta que no período compreendido entre 01/03/2017 a 29/08/2018, TELMA efetuou 255 saques no valor de R\$ 500,00 cada, apropriando-se do montante.

Segundo informado no relatório da sindicância interna da empresa e, ainda, pelas testemunhas Sérgio e Danilo, gerente no banco e funcionário responsável pela apuração interna, respectivamente, a acusada realizava a operação denominada "recibo a retirada". Trata-se de saque que pode ser efetuado sem utilização do cartão bancário, mas na presença do cliente que deve autorizar por escrito a transação e digitar sua senha pessoal e intransferível.

A ré, descumpria a regra, pois efetuava os saques sem a presença do cliente, sem a autorização escrita dele e digitava a senha que teve acesso por meio do contato pessoal familiar íntimo que mantinha com ele.

Neste sentido, o depoimento longo e detalhado da vítima Marcos, afirmando categoricamente que nunca autorizou nenhuma operação na sua ausência, que jamais forneceu sua senha bancária à ré, que nunca pediu a ela que efetuasse saques sem sua presença e que todo esse valor nunca lhe fora repassado por ela.

Em juízo, a acusada embora tenha confirmado a irregularidade funcional, ou seja, ter efetuado operações desatendendo as normas da empresa, jamais se apoderou das quantias, pois os saques eram feitos a pedido de Marcos e entregues a ele pessoalmente.

Sua narrativa não convence.

Em primeiro lugar porque a ré não apresentou qualquer justificativa plausível que fizesse crer tivesse a vítima motivos para incriminá-la falsamente. Ao contrário, contou que mantinham relação íntima familiar e de amizade, que se davam muito bem de modo que não haveria razão alguma para que o ofendido a acusasse e quisesse locupletar-se indevidamente.

Além disso, não soube esclarecer o teor das conversas trocadas com a vítima, copiadas às fls. 151/156, nas quais a acusada pede desculpas, diz que errou, que se envergonhava do que fez, que estava muito arrependida, que não fugiria do seu erro etc. Pede perdão diversas vezes a Marcos, implora a ele que lhe ajude, que mude sua narrativa, que diga que se enganou para que ela não perdesse o emprego.

Enfim, trata-se de longo relato totalmente incompatível com a inocência por ela

alegada.

Demonstrada satisfatoriamente a autoria, a qualificadora da fraude também está presente, cujo significado traduz o artifício, o meio enganoso usado pelo agente, capaz de reduzir a vigilância da vítima e permitir a subtração do bem.

Na acepção de Cezar Roberto Bittencourt, "trata-se de um estratagemas ou ardil pra vencer a vigilância da vítima; em outros termos, trata-se de uma manobra enganosa para ludibriar a confiança existente em uma relação interpessoal, destinada a induzir ou a manter alguém em erro, com a finalidade de atingir o objetivo criminoso."

E continua, dizendo: "Não há nenhuma restrição quanto a forma, meio ou espécie de fraude, basta que seja idônea para desviar a atenção do dono, proprietário ou simples 'vigilante' da disponibilidade e segurança da res." ("Tratado de Direito Penal" - vol. 3 - Ed. Saraiva - 2003 - pág. 32.)

Portanto, a qualificadora restou comprovada, uma vez que a ré valeu-se de maestria, para realizar o delito.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de furto qualificado imputado para a acusada, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, II, por 255 vezes, c.c artigo 71, ambos do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, considerando o enorme prejuízo causado inicialmente à vítima, posteriormente ao banco que restituiu integralmente seu cliente. Além disso, pelas circunstâncias do delito, eis que a acusada valeu-se tanto da relação de confiança que mantinha com o ofendido, seu parente, para ter acesso aos seus dados bancários pessoais, quanto das facilidades que sua função na agência bancária lhe permitiam, extrapolando regras da empresa e burlando as normas para a realização das operações internas. Na segunda fase, nada a acrescentar.

Na terceira fase, reconheço o crime continuado descrito no artigo 71, do Código Penal, devido às diversas ocasiões em que realizou o delito (255 saques), agindo furtivamente durante 01 ano e 05 meses, aumento a reprimenda em 2/3, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, este na forma do art. 72 do CP.

Dado o montante da pena alcançada, não faz jus a ré à aplicação da Lei 9.714/98.

Pela mesma razão, fixo-lhe regime prisional semiaberto para início cumprimento.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré TELMA SENA SANTOS como incurso no artigo 155, §4º, II, c.c artigo 71, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo.

Ainda, nos termos do art. 387, IV do CPP, CONDENO a ré à restituição integral do montante despendido à fl. 82 em benefício de Itaú Unibanco S.A. , corrigido monetariamente desde seu desembolso.

Concedo a ré o direito de responder em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Condeno a ré ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro 2003.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa

penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Erika Fernandes
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA